



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLUÍDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 7260/2025/COGIN/GEGR/SUOD/DIR/ANTT

Interessado: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. – VIASUL

Referência: 50500.036402/2025-46

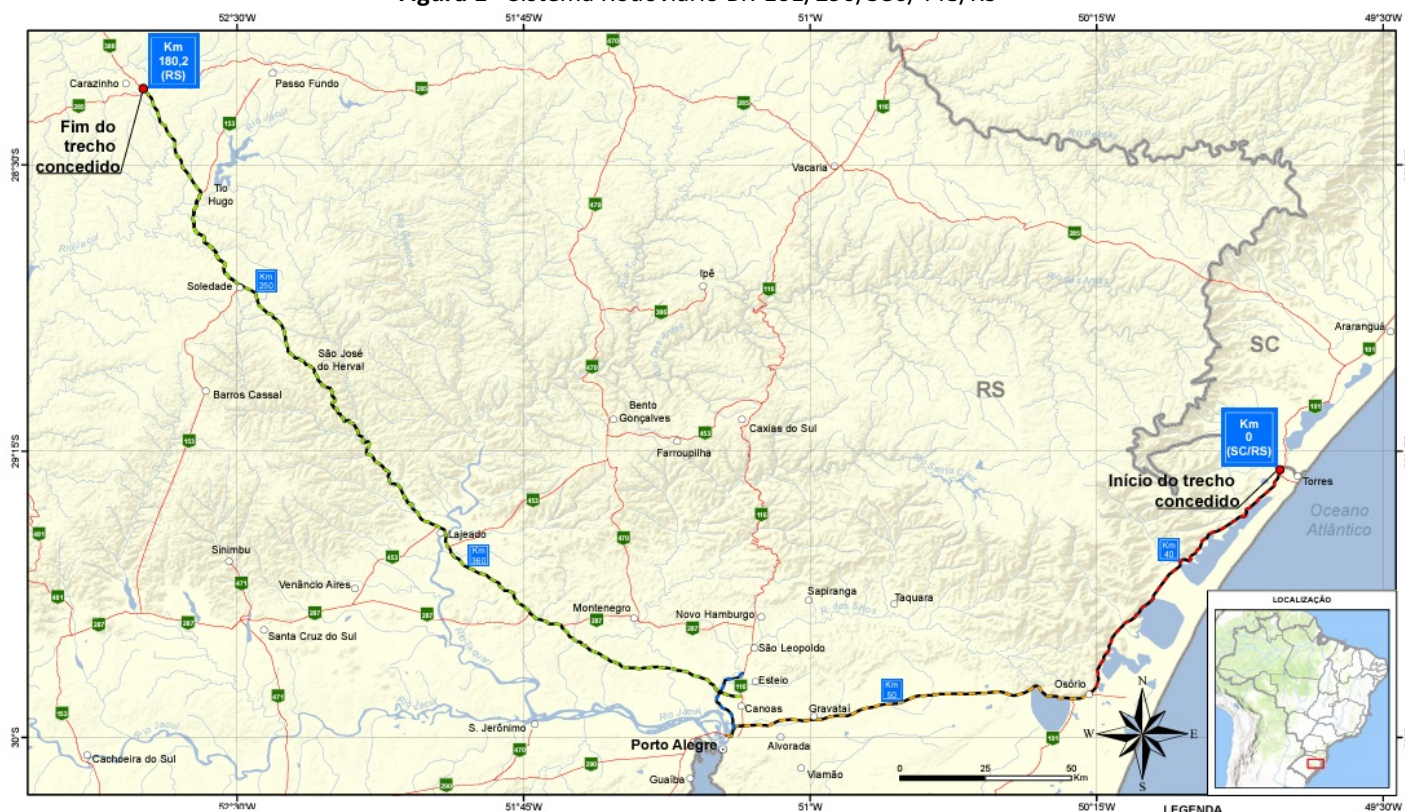
Assunto: Aquisição de Viaturas PRF - BR-101/290/448/386/RS - Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018.

1. INTRODUÇÃO

1.1. A presente Nota Técnica trata da análise, no que compete a esta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR, nos termos do art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), o pedido de **aquisição de 12 viaturas**, considerado apto no processo de Levantamento de Necessidades do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), da Concessionária das Rodovias Integradas do Sul - CCR ViaSul.

1.2. O Sistema Rodoviário explorado e objeto do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#) compreende o trecho da BR-101/RS, entre a divisa SC/RS até o entroncamento com a BR-290 (Osório); da BR-290/RS, no entroncamento com a BR-101 (A) (Osório) até o km 98,1; da BR-386, no entroncamento com a BR-285/377 (B) (para Passo Fundo) até o entroncamento com a BR-470/116 (A) (Canoas); e da BR-448, no entroncamento com a BR-116/RS/RS-118 até o entroncamento com a BR-290/116 (Porto Alegre), conforme imagem ilustrativa abaixo:

Figura 1 - Sistema Rodoviário BR-101/290/386/448/RS



Fonte: ANTT

1.3. Abaixo, são apresentados os principais dados relativos ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#):

Quadro 1 - Dados da Concessão

ITEM	DESCRIÇÃO	DADO DA CONCESSÃO
1	Sistema Rodoviário	BR-101/290/386/448/RS
2	Extensão do Sistema Rodoviário	465,30 km
3	Prazo do Contrato	30 (trinta) anos
4	Data-Base do Contrato	Fevereiro/2019
5	Assinatura do Contrato	11/01/2019
6	Início da Concessão	15/02/2019
7	Início da Cobrança de Pedágio	15/02/2019
8	7º Ano de Concessão	15/02/2025 - 14/02/2026

2. OBJETIVO

2.1. Avalia-se a pertinência da solicitação apresentada pela Concessionária ViaSul, relativo ao pedido de aquisição de 12 viaturas para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), conforme Nota Técnica 2126/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 30396280), a qual apresenta as solicitações a serem incluídas em revisão quinquenal, constantes do procedimento de Levantamento de Necessidades tratado no âmbito do processo nº 50500.025212/2024-12, relativo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#).

2.2. Para tanto, serão analisados a motivação e o mérito da solicitação, a previsão contratual e normativa aplicável, além de se avaliar os requisitos necessários à viabilização da proposta, bem como o mecanismo adequado para a efetivação da alteração contratual e a eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#).

3. INSTRUÇÃO PROCESSUAL

3.1. O pleito em referência foi apresentado de maneira organizada e objetiva, sendo que todas as premissas, informações, documentos e cálculos necessários para avaliação adequada e eficiente do pleito encontram-se juntados ao processo, conforme quadro abaixo.

Quadro 2 - Ofício Circular SEI nº 626/2025/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 29927108)

ITEM	DOCUMENTO	CHECK
1	Relatório de Proposição	☒
2	Relatório Fotográfico e Projeto Funcional Simplificado	N/A
3	Orçamento Estimativo ou Memória de Cálculo do Desequilíbrio Econômico-Financeiro	N/A
4	Declaração de Veracidade de Informações e Documentos (Ofício Circular SEI nº 911/2023/GECON/SUOD/DIR-ANTT - SEI nº 16677150)	☒

4. HISTÓRICO PROCESSUAL

4.1. A tabela a seguir apresenta histórico com as principais tratativas relacionadas ao projeto em tela:

Quadro 3 - Histórico processual

ITEM	DOCUMENTO	SEI	DATA	DESCRIÇÃO
1	Ofício nº 113/2024/CNAC/DIAD	31399553	19/11/2024	A PRF apresenta suas solicitações relativas aos pleitos em tela, bem como envia o projeto para Radiofrequência em anexo.

ITEM	DOCUMENTO	SEI	DATA	DESCRIÇÃO
2	ANTT - Ofício 14006	31573836	28/04/2025	Encaminhamento à Concessionária CCR ViaSul para manifestação.
3	Carta VS - ADC nº 289/2025	31899470	05/05/2025	A Concessionária solicita dilação de prazo para o envio das informações, até o dia 30/05/2025.

5. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVAS

5.1. Apresenta-se a seguir as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise, sendo que os excertos necessários serão transcritos no momento oportuno:

- [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), [Programa de Exploração da Rodovia - PER](#) e demais Anexos e Termos Aditivos ao Contrato;
- [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#): Dispõe sobre a estrutura organizacional da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (RCR 2); e
- [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT (RCR 3).

6. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

6.1. Com o início da vigência da [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#) (RCR3), instituiu-se o processo de Levantamento de Necessidades como um processo periódico, voltado a verificar as necessidades de atualização dos contratos de concessões de rodovias federais. Tal processo, conta com a participação da sociedade, entidades interessadas, municípios e estados, concessionária e ANTT, por meio de realização de reunião participativa, onde são coletadas as contribuições dos interessados.

6.2. Diante de tal regramento, a GEGIR iniciou o procedimento do Levantamento de Necessidades relativo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), conforme as tratativas elencadas no processo nº 50500.025212/2024-12. Como resultado da realização da(s) reunião(ões) participativa(s) e do prazo regimental de suas respectivas contribuições enviadas pelos diferentes interessados, lavrou-se a Nota Técnica SEI nº 475/2025/COGIP/GEGR/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 29063377), consolidando todas as propostas consideradas aptas ao final do processo de Levantamento de Necessidades.

6.3. Ato contínuo, foi lavrada a Nota Técnica SEI nº 2126/2025/COGIP/GEGR/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 30396280) que consolida sugestão de encaminhamento dos pleitos a partir de critérios relativos à natureza, conveniência e/ou oportunidade de sua inclusão ao Contrato de Concessão e seu enquadramento dentro dos diversos dispositivos de inclusão e ajuste contratual (revisão ordinária, extraordinária, quinquenal, termo de ajustamento de conduta e termo aditivo).

6.4. Por fim, considerando a competência regimental definida no art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), mediante o Despacho COGIR (SEI nº 30998982), os referidos pleitos foram encaminhados para análise de mérito desta COGIN.

7. ANÁLISE TÉCNICA

7.1. PROPOSTA

7.1.1. Mediante o Ofício nº 113/2024/CNAC/DIAD (SEI nº 31399553), de 19/11/2024, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou o levantamento de necessidades da Polícia Rodoviária Federal, em relação aos trechos da BR-101/290/386/448/RS, sob responsabilidade da Concessionária ViaSul.

7.1.2. No âmbito do referido Ofício, a PRF indicou as necessidades relativas à edificações, viaturas e sistemas de comunicação, conforme projetos e estudos enviados em anexo (SEI nº 31399571). Sobre a aquisição de viaturas foi aventado o que segue:

A segunda necessidade seriam viaturas, trocadas a cada 4 anos, conforme se nota, existem seis UOPs no trecho, razão pelo qual solicitamos o **fornecimento de até doze viaturas trocadas a cada quatro anos**. O ideal que sejam adquiridas viaturas SUV de grande porte, conforme descrito no último PER publicado, dos dois lotes do Paraná, que serão leiloados em dezembro.

7.1.3. Portanto, a solicitação do assunto em tela será analisada para a possível inclusão no processo de revisão quinquenal.

7.1.4. Isto posto, por tratar-se de matéria relacionada a alterações contratuais, constata-se a existência de fundamentação para a apreciação de mérito da demanda em questão, ressaltando-se que os demais aspectos pertinentes serão oportunamente analisados nos tópicos subsequentes.

7.2. CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

7.2.1. Apresentam-se, a seguir, os ditames contratuais que versam sobre a possibilidade de alteração contratual objetivando a exclusão da obrigação em lide.

7.2.2. Dito isto, o [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#) traz o seguinte:

9 Obras e Serviços

9.1 Diretrizes de Execução das Obras e dos Serviços

9.1.1 A Concessionária deverá executar as obras e os serviços necessários ao cumprimento do objeto do Contrato, atendendo integralmente aos Parâmetros de Desempenho, ao Escopo, aos Parâmetros Técnicos e às demais exigências estabelecidas no Contrato e no PER, observando também as normas, manuais e regulamentações da ABNT, DNIT e ANTT vigentes.

[...]

9.1.2 A Concessionária deverá realizar:

(i) as obrigações de investimento constantes do PER, nos prazos indicados; e

(ii) todas as demais obras e intervenções necessárias ao cumprimento dos Parâmetros de Desempenho e demais Parâmetros Técnicos e Escopos estabelecidos no Contrato e no PER, nos prazos indicados.

[...]

9.1.6 A Concessionária integralmente responsável pelas providências custos associados remoção e/ou realocações das Interferências existentes no Sistema Rodoviário que sejam necessárias para execução das obras serviços objetos deste Contrato, observada subcláusula 9.1.7.

9.1.7 No caso de remoção e/ou realocação de Interferências de infraestruturas não integrantes do Sistema Rodoviário, que estejam irregulares na faixa de domínio ou quando terceiro não tenha responsabilidade contratual pela sua remoção e/ou realocação, Concessionária será compensada pelos custos decorrentes, após sua conclusão, mediante recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

[...]

9.1.9 Inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços, com exceção das hipóteses previstas nas subcláusulas 9.3.4, 9.4, 9.6.2(ii) e 9.6.3, serão realizadas exclusivamente por meio de revisão quinquenal.

(i) Inclusões ou alterações de obras serviços que tenham comprovada repercussão sobre os custos de responsabilidade da Concessionária implicarão a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato por meio da utilização do Fluxo de Caixa Marginal.

(ii) A exclusão de obras e serviços ensejará a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato por meio da utilização do Desconto de Reequilíbrio.

(iii) Para a aplicação de Desconto ou Acréscimo de Reequilíbrio referente a obras e serviços que não tenham percentuais previstos no Anexo 5, a ANTT poderá definir novos percentuais com base nos estudos de viabilidade que subsidiaram a estruturação da Concessão.

[...]

9.2 Obras e serviços da Frente de Manutenção e Manutenção

9.2.1 As obras e serviços de cada um dos segmentos do Sistema Rodoviário descritos no PER na Frente de Manutenção deverão atender ao Escopo e aos Parâmetros de Desempenho nos prazos indicados.

9.2.2 Na hipótese de Concessionária não atender aos Parâmetros de Desempenho constantes da Frente de Recuperação Manutenção, ANTT aplicará as penalidades previstas neste Contrato em regulamentação da ANTT, sem prejuízo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro mediante aplicação automática do Desconto de Reequilíbrio prevista na subcláusula 21.6 deste Contrato.

[...]

9.3 Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias e da Frente de Serviços Operacionais

[...]

9.3.2 A ANTT poderá aprovar, caso a caso, a alteração do tipo de dispositivo e/ou seu deslocamento, previsto no item 3.2.1.2 do PER, desde que seja mantida sua funcionalidade, que não seja aplicada uma solução inferior, e que a nova solução e localização apresentem menor impacto socioambiental.

(i) Caso a alteração prevista resulte em atraso no prazo de apresentação, em reapresentação do anteprojeto ou reflita de qualquer forma na obtenção das licenças ou autorizações ambientais necessárias, o prazo para a obtenção das licenças ou autorizações relativas a tais dispositivos estender-se-á de forma equivalente ao atraso verificado, não gerando qualquer direito a reequilíbrio econômico-financeiro em favor da Concessionária.

[...]

17 Tarifa de Pedágio

[...]

17.6 Revisão Ordinária

17.6.1 Revisão ordinária é a revisão anual realizada pela ANTT por ocasião do reajuste tarifário, com o objetivo de incluir os efeitos de ajustes previstos neste Contrato, mediante aplicação do Fator C, do Fator D, do Fator A e do Fator E, e das adequações previstas no Fluxo de Caixa Marginal.

17.4.2 O Fator C será calculado e aplicado conforme a metodologia prevista no Anexo 6.

17.4.3 O Fator D, o Fator A e o Fator E serão calculados conforme os critérios indicados na subcláusula 21.6 e no Anexo 5.

[...]

17.7 Revisão Quinquenal

17.7.1 Revisão quinquenal é a revisão decorrente de alterações, inclusões, exclusões, antecipações ou postergações de obras serviços, com o objetivo de compatibilizar o PER com as necessidades apontadas por usuários, Concessionária e corpo técnico da ANTT, oriundas da dinâmica do Sistema Rodoviário.

17.7.2 Quinquenalmente, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato deverá ser submetida ao Processo de Participação e Controle Social da ANTT, a fim de garantir o direito de manifestação de todos os interessados.

17.7.3 A primeira revisão quinquenal ocorrerá ao final do 5º ano do Prazo da Concessão e as demais, sucessivamente, a cada 5 (cinco) anos. (grifo nosso)

17.8 Revisão Extraordinária

17.8.1 Revisão extraordinárias é a revisão decorrente de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão em razão das hipóteses estabelecidas na subcláusula 20.2, quando cabíveis.

17.9 Efeito do Reajuste, da Revisão e dos Fatores

17.9.1 O efeito decorrente das revisões será aplicado na mesma data-base do reajuste da Tarifa de Pedágio.

17.9.2 A Tarifa de Pedágio a ser praticada será autorizada mediante publicação de resolução específica da ANTT no DOU.

[...]

20. Alocação de Riscos

[...]

20.2 O Poder Concedente é responsável pelos seguintes riscos relacionados à Concessão:

[...]

20.2.12 vícios ocultos do Sistema Rodoviário e dos Bens da Concessão, vinculados à manutenção e operação, transferidos à Concessionária na Data da Assunção;

20.2.13 alteração unilateral no PER e no Contrato, por iniciativa do Poder Concedente, por inclusão e modificação de obras e serviços que afete o equilíbrio econômico-financeiro; (grifo nosso)

7.2.3. À luz do exposto, verifica-se que o Contrato de Concessão prevê a possibilidade de alteração das obrigações contratuais, inclusive a incorporação de novos investimentos, desde que a necessidade seja devidamente justificada.

8. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

8.1. Apresentam-se, a seguir, os ditames contratuais que versam sobre a possibilidade de alteração contratual objetivando a exclusão da obrigação em lide.

8.2. Dito isto, o [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#) traz o seguinte:

[RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.950/2021:](#)

SEÇÃO III

Alteração Contratual

Art. 27. O contrato de concessão poderá ser alterado unilateralmente pela ANTT ou por acordo entre as partes.

§ 1º Se da alteração decorrer desequilíbrio econômico-financeiro, a ANTT promoverá a recomposição do equilíbrio na revisão subsequente, na forma da regulamentação, salvo renúncia por parte da concessionária.

§ 2º Quando o impacto for de difícil mensuração, a recomposição do equilíbrio poderá ser realizada por alteração de obrigações contratuais, mantendo-se a equivalência de encargos e vantagens conforme acordo entre as partes.

§ 3º O disposto no § 2º não impede a alteração unilateral da ANTT para manutenção da atualidade do serviço, que não importe em encargos adicionais extraordinários.

§ 4º As alterações no programa de exploração da rodovia anexo ao contrato de concessão serão formalizadas na versão consolidada anualmente do documento, mediante anuência da concessionária no processo administrativo correspondente para as alterações consensuais ou independentemente desta para alterações unilaterais. (Acrescentado pela Resolução 6000/2022/DG/ANTT/MI)(Grifo nosso)

[RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.000/2022:](#)

ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA

[...]

Obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão

Art. 40. Para inclusão ou alteração das obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar à Superintendência competente, conforme o caso, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, projeto funcional ou projeto executivo acompanhado de orçamento.

§ 1º Os custos relacionados à contratação de estudos, projetos executivos e orçamentos relativos a obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, desde que aceitos pela Superintendência competente, serão objeto de recomposição do equilíbrio por meio de revisão extraordinária: (Redação dada pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

I - quando solicitada pela ANTT sua apresentação, independentemente da formalização de inclusão da obra ou serviço no contrato de concessão; (Redação dada pela [Resolução 6032/2023/DG/ANTT/MT](#))

II - quando apresentados espontaneamente pela concessionária, apenas se formalizada a inclusão da obra ou serviço no contrato de concessão por meio de termo aditivo. (Redação dada pela [Resolução 6032/2023/DG/ANTT/MT](#))

§ 2º Os custos relacionados à contratação de projetos funcionais ou anteprojetos serão exclusivamente atribuídos à concessionária.

§ 3º Os estudos, projetos executivos e orçamentos serão remunerados por percentual sobre o valor da

obra ou serviço ou, caso não executado, mediante prestação de contas pela Superintendência competente. (Redação dada pela Resolução 6032/2023/DG/ANTT/MT)

[...]

RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.032/2023:

Art. 1º Aprovar a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Parágrafo único. Aplicam-se ao Regulamento das Concessões Rodoviárias as seguintes definições:

[...]

XIV - *Revisão quinquenal*: revisão do contrato de concessão, realizada em intervalos entre cinco e dez anos, que tem por finalidade a inclusão, alteração, reprogramação ou exclusão de obras e serviços, na alteração de escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e na atualização e modernização de quaisquer outros aspectos contratuais, de modo a tornar o contrato mais eficiente e aderente às necessidades dos usuários da rodovia;

[...]

Art. 81. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos seguintes mecanismos, a critério da ANTT:

I - alteração do valor da tarifa de pedágio;

II - alteração do prazo da concessão;

III - aporte público;

V - modificação de obrigações contratuais;

V - alteração da localização ou inclusão de praças de pedágio ou pórticos de fluxo livre;

VI - estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio; e

VII - transferência ou retenção de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão.

[...]

Art. 101. O contrato de concessão poderá prever a incidência de desconto de reequilíbrio denominado Fator D, para preservação do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de:

I - não execução de obrigações de acordo com o escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e no prazo previsto no contrato de concessão; ou

II - suspensão ou exclusão de obrigações previstas no contrato de concessão.

§ 1º O desconto de reequilíbrio constitui mecanismo de preservação do equilíbrio econômico-financeiro para desonerar os usuários em razão do não cumprimento do contrato de concessão, por qualquer razão, independentemente de aferição de culpa da concessionária, da ANTT, do Poder Concedente ou de terceiros.

§ 2º O desconto de reequilíbrio não constitui penalidade imposta à concessionária.

§ 3º No caso de cumprimento de todas as obrigações especificadas, conforme escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e dentro do prazo previsto no contrato de concessão, não haverá aplicação do desconto de reequilíbrio

[...]

Art. 136. O contrato de concessão e a tarifa de pedágio serão submetidos às revisões ordinária, extraordinária e quinquenal de acordo com o procedimento e as hipóteses de cabimento previstas neste Capítulo.

[...]

Revisão Quinquenal

Art. 154. A revisão quinquenal será processada em intervalos entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos de vigência do contrato de concessão para análise da evolução do cumprimento das obrigações e da necessidade de atualização e modernização contratual.

§ 1º A revisão quinquenal é de interesse público e será promovida de ofício pela ANTT, preferencialmente com a cooperação da concessionária e dos demais atores públicos e privados interessados.

§ 2º A revisão quinquenal poderá resultar na inclusão, alteração, reprogramação ou exclusão de obras e serviços, na alteração de escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e na atualização e modernização de quaisquer outros aspectos contratuais, de modo a tornar o contrato mais eficiente e aderente às necessidades dos usuários da rodovia.

§ 3º O resultado revisão quinquenal deverá preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, eventualmente afetado pelas alterações contratuais promovidas.

Art. 155. O processo de revisão quinquenal será instaurado por ato da Superintendência competente, que

determinará:

I - a autuação do processo em autos próprios;

II - a elaboração de nota técnica, fundada no levantamento de necessidades, com avaliação das circunstâncias gerais da concessão, da evolução do cumprimento das obrigações e da necessidade de atualização e modernização contratual;

III - a elaboração de proposta preliminar de revisão quinquenal.

§ 1º A nota técnica contemplará a análise de mérito das propostas de alteração contratual, levando em consideração sua necessidade, funcionalidade, benefícios aos usuários e relação com o objeto da concessão.

[...]

Art. 157. A Superintendência competente notificará a concessionária sobre o resultado do levantamento de necessidades e solicitará, para cada obra ou serviço nele contemplado, as seguintes informações, no prazo de 60 (sessenta) dias:

I - projeto funcional, do qual conste a imagem de satélite;

II - custo estimado, incluindo os custos relacionados;

III - cronograma de execução;

IV - estimativa de impacto na tarifa de pedágio;

V - ficha técnica com dados necessários à aplicação da priorização de obras e serviços, atendendo à metodologia de que trata o Anexo II a esta Resolução.

[...]

Art. 166. A proposta final de revisão quinquenal considerará:

I - o valor definitivo da obrigação, para obras e serviços com projeto executivo não objetado;

II - o valor estimado do investimento, para as obras e serviços sem projeto executivo não objetado; ou

III - o valor estimado para as outras alterações contratuais propostas.

[...]

Art. 168. A Diretoria Colegiada da ANTT deliberará sobre a proposta final de Revisão Quinquenal da Concessão, determinando a alteração do contrato de concessão por meio de termo aditivo, bem como solicitará da Concessionária a elaboração dos projetos executivos e orçamentos relativos aos investimentos a serem incluídos ou alterados no contrato.

Parágrafo único. A Diretoria poderá determinar a inclusão de obras referentes a segurança viária na revisão quinquenal. (Grifo nosso)

8.3. Isto posto, conclui-se que o pedido do assunto em tela poderá ser submetido a análise e solicitação, com a possibilidade de inclusão no Levantamento de Necessidades a ser incorporado ao PER pela Concessionária, através do processo de revisão quinquenal, cuja aprovação e deliberação estarão sob a competência da Diretoria da ANTT.

8.4. Dessa forma, fica evidenciado que, além de proporcionar a atualização e modernização dos contratos, a revisão quinquenal promove um ambiente de transparência e participação pública, fundamentos indispensáveis para a legitimidade das decisões tomadas.

9. MÉRITO

9.1. Dada a longa vigência dos contratos de concessão, é natural e esperado que, ao longo do tempo, surja a necessidade de adequações nos dispositivos inicialmente previstos para os trechos concedidos. Tais adequações visam incorporar inovações tecnológicas e suprir demandas que emergem no decorrer da execução dos contratos.

9.2. A aquisição de viaturas representa o provimento de meios indispensáveis à mobilidade dos agentes, garantindo resposta rápida a ocorrências e cobertura eficaz de todo o trecho concedido. Sem frota adequada, a presença da PRF se torna limitada, comprometendo a fiscalização e a proteção dos usuários.

9.3. Assim, a inclusão desse elemento no Contrato de Concessão não apenas atende a requisitos técnicos e operacionais da PRF, mas também representa um compromisso com a eficiência da gestão rodoviária, a valorização do serviço público e a preservação da vida nas rodovias federais.

9.4. Ainda, a implantação das solicitações em tela já consta nos contratos de concessões mais

recentes, a saber:

[Contrato de Concessão 01/2024 - Nova 381 - Programa de Exploração da Rodovia - PER:](#)

3.4.11 FISCALIZAÇÃO - PRF

3.4.11.2 Veículos da Polícia Rodoviária Federal

Escopo

1. Fornecimento de veículos para o policiamento rodoviário Federal objeto desta concessão, quando relacionados no PER Volume II.

Parâmetros Técnicos

1. Deverão ser fornecidas viaturas do tipo camioneta - SUV, de cor branca caracterizadas, com capacidade para 5 ocupantes, tração nas 4 rodas, direção hidráulica, ar-condicionado e vidros e travas elétricas, blindada, com sistema de comunicação entre os veículos e os postos, com sinalizador automotivo. A caracterização dos veículos deverá seguir os normativos vigentes de identificação visual. Para PRF, o Regulamento de Identidade Visual em sua edição mais recente.

[...]

3.4.11 FISCALIZAÇÃO - PRF

3.4.11.1 Unidades Operacionais e Delegacias da PRF

Escopo

3.4.11.2 Veículos da Polícia Rodoviária Federal

Escopo

1. Fornecimento de veículos para o policiamento rodoviário Federal objeto desta concessão, quando relacionados no PER Volume II.

Parâmetros Técnicos

1. Deverão ser fornecidas viaturas do tipo camioneta - SUV, de cor branca caracterizadas, com capacidade para 5 ocupantes, tração nas 4 rodas, direção hidráulica, ar-condicionado e vidros e travas elétricas, blindada, com sistema de comunicação entre os veículos e os postos, com sinalizador automotivo. A caracterização dos veículos deverá seguir os normativos vigentes de identificação visual. Para PRF, o Regulamento de Identidade Visual em sua edição mais recente. (grifo nosso)

[...]

[Contrato de Concessão 03/2025 - Way 262 - Programa de Exploração da Rodovia - PER:](#)

3.4.11 FISCALIZAÇÃO - PRF

3.4.11.2 Veículos da Polícia Rodoviária Federal

Escopo

1. Fornecimento de veículos para o policiamento rodoviário Federal objeto desta concessão, quando relacionados no PER Volume II.

Parâmetros Técnicos

1. Deverão ser fornecidas viaturas do tipo camioneta - SUV, de cor branca caracterizadas, com capacidade para 5 ocupantes, tração nas 4 rodas, direção hidráulica, ar-condicionado e vidros e travas elétricas, blindada, com sistema de comunicação entre os veículos e os postos, com sinalizador automotivo. A caracterização dos veículos deverá seguir os normativos vigentes de identificação visual. Para PRF, o Regulamento de Identidade Visual em sua edição mais recente. (grifo nosso)

[...]

9.5. Observa-se que as implementações propostas pela Concessionária ViaSul encontram respaldo, uma vez que as mesmas são adotadas em contratos mais modernos por diferentes concessionárias.

9.6. A proposta está em plena consonância com os objetivos da concessão, que visam oferecer aos usuários um serviço de excelência, garantindo segurança, conforto e eficiência nas rodovias concedidas. A PRF, como órgão responsável pela fiscalização do trânsito e pela segurança pública, exerce um papel central na manutenção desses objetivos.

9.7. Ainda, visando transparência e boa-fé administrativa, este tema foi objeto de análise pormenorizada por parte desta Gerência, por meio da Nota Técnica SEI nº 10187/2024/COGIN/GEIR/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 26711110), por meio do qual analisou-se a pertinência de inclusão desse investimento ao Contratos de Concessão, bem como premissas para a sua atualização. Vejamos:

24. Com base na análise conduzida nesta Nota Técnica, é possível concluir que a inclusão de investimentos voltados para as necessidades operacionais da PRF nos Contratos de Concessão é um passo estratégico para assegurar a continuidade e atualidade da fiscalização, segurança e eficiência operacional das rodovias concedidas. A proposta é fundamentada na evolução desses Contratos e na crescente demanda por aprimoramentos nas operações da PRF, que desempenha um papel vital na segurança viária.

25. Nestes termos a gestão contratual, estabelece as seguintes premissas para a atualização do Contrato no que concerne aos investimentos destinados à PRF:

Veículos Operacionais: Destinação de duas unidades por UOP ou Delegacia, sendo que a marca, modelo, equipamentos e caracterização serão definidos pela PRF, e deverão ser compatíveis aos parâmetros já previstos no PER;

9.8. Assim, além de dar continuidade ao trabalho da PRF, a inclusão desses investimentos complementa o escopo já presente nos Contratos de Concessão, adequando as responsabilidades da concessionária em relação à infraestrutura necessária para o policiamento rodoviário. As melhorias previstas, como o fornecimento de equipamentos modernos, fortalecem a capacidade da PRF de agir de forma ágil e eficiente, refletindo diretamente na redução de acidentes e na proteção dos usuários das rodovias federais.

9.9. Dessa forma, verifica-se a viabilidade da **inclusão de aquisição de 12 viaturas, com substituição a cada 4 anos**, ao **Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018** por meio da revisão quinquenal, condicionando-se sua efetiva implementação à apresentação de estudos aprofundados que comprovem sua viabilidade técnica.

9.10. Dessa forma, do ponto de vista contratual, **verifica-se a viabilidade da inclusão do investimento a o Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018 por meio da revisão quinquenal, sendo um importante componente quanto à melhoria da segurança viária, condicionando-se sua efetiva inclusão no processo de revisão quinquenal à avaliação das cotações ou orçamentos, a ser realizada pela Gerência de Engenharia Rodoviária - GEENG.**

9.11. Diante do exposto, e considerando que os novos contratos já definem de forma clara o assunto em tela a ser cumprido pelas concessões, no que cabe a esta GEGIR, pode-se concluir que sua inclusão é viável. A inserção dessa cláusula, portanto, está em conformidade com as práticas contratuais vigentes, contribuindo diretamente para o alcance da modernização contratual, um dos principais objetivos do processo de revisão quinquenal. No entanto, é de suma importância que as premissas e condições estabelecidas sejam observadas ao longo de sua execução, a fim de evitar-se qualquer tipo de descumprimento ou distorção dos objetivos originalmente propostos.

10. CONCLUSÃO

10.1. Inicialmente, esta Gerência reconhece a proposta apresentada pela Concessionária CCR ViaSul pois foi apresentada por seu representante legal e foi devidamente motivada e fundamentada tecnicamente, bem como respeitou os ditames legais, contratuais e regulamentares.

10.2. A análise da presente proposta foi realizada no âmbito do processo de Levantamento de Necessidades do **Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018**, conforme processo nº 50500.025212/2024-12.

10.3. Ressalta-se, ainda, que esta análise se baseou na veracidade das fontes utilizadas pela Concessionária, nos termos das correspondências, documentos juntados aos autos e processos citados.

10.4. Dito isto, temos que tal inclusão encontra respaldo legal, contratual e regulamentar a ser submetido para a manifestação da Diretoria Colegiada, com o consequente reequilíbrio econômico financeiro ao **Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018**.

10.5. Todavia, ressaltamos que a adequabilidade econômico-financeira do investimento proposto em

relação ao patamar tarifário vigente do Contrato não integrou o escopo da presente análise, devendo ser avaliada em momento oportuno, caso a proposta seja acolhida.

10.6. A inclusão da referida obrigação por meio do processo de revisão quinquenal possibilita o ajuste do Contrato de Concessão conforme as novas realidades e necessidades que surgem ao longo do tempo.

11. ENCAMINHAMENTO

11.1. Considerando os procedimentos do processo de revisão quinquenal, sugerimos que o pleito seja submetido à apreciação da Diretoria da ANTT para deliberação.

11.2. Por fim, sugere-se o envio da presente análise via Ofício à Concessionária, e Despacho à COGIR/GEGIR, para conhecimento dos resultados e encaminhamentos propostos.

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos Propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

De acordo,

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Coordenador(a)**, em 16/07/2025, às 09:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, Gerente**, em 16/07/2025, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **33859701** e o código CRC **0417AE1D**.

Referência: Processo nº 50500.036402/2025-46

SEI nº 33859701

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br